

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 02-04-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-005361.989.25-4

Representante: Anna Karolini Thomazini Conti

Representada: Prefeitura Municipal de Severínia

Assunto: Cautelar em Procedimento de Contratação no âmbito do edital do Pregão Eletrônico nº 011/2025, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em pediatria para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Severínia/SP.

Responsável: Guilherme Augusto de Almeida Secchieri (Prefeito)

Advogados cadastrado no e-TCESP: Lucas Pavezzi Ferreira (OAB/SP nº 354.155), Matheus Pavezzi Ferreira (OAB/SP nº 456.160) e João Henrique Ferrarese Lapolla (OAB/SP nº 474.137)

=====

EMENTA: CAUTELARES EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. REQUISIÇÃO DE QUE A EMPRESA ESTEJA LOCALIZADA A ATÉ 30 QUILOMETROS DO MUNICÍPIO. INJUSTIFICADA LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. EXIGÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEDE O DISPOSTO NO ARTIGO 69, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/21. PROCEDÊNCIA.

1.1 Trata-se de cautelar em procedimento de contratação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 11/2025, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA**, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em pediatria para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 Insurgiu-se **ANNA KAROLINI THOMAZINI CONTI**, unicamente, contra a exigência de que a empresa esteja localizada a até 30 quilômetros do município¹.

Argumentou que a cláusula “pode restringir a competitividade, criando uma barreira que beneficia somente empresas locais em detrimento de outras que, apesar de não possuírem filial no município ou proximidades, possuem plena capacidade técnica e operacional para cumprir as obrigações do contrato”.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, foram também solicitados esclarecimentos sobre a exigência, para fins e participação no certame, que as empresas em recuperação judicial apresentem o respectivo Plano², documento não previsto na Nova Lei de Licitações.

¹ e) Ter sede regularmente instalada na microrregião do órgão licitante, em até 30 km do Município de Severínia/SP.

² 3.6.1. A(s) empresa(s) que estiverem em recuperação judicial deverá(ão) demonstrar seu Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, a fim de comprovar sua viabilidade econômico-financeira, em atendimento a SUMULA Nº 50 – TCE/SP.

1.4 Notificada, a **Representada** esclareceu que a limitação geográfica se originou de pedido da Secretaria Municipal de Saúde, sob os argumentos de continuidade e rapidez do atendimento, conhecimento das condições epidemiológicas locais, vinculação com a população, e adequação cultural e linguística.

Apontou, ainda, que a requisição traria como benefícios: melhoria na qualidade da assistência infantil, fomento à economia regional, redução de custos operacionais, maior integração com redes de saúde locais e celeridade nas contratações.

Acrescentou haver no raio de 30 quilômetros, “07 municípios vizinhos, que por serem da região do Município de Barretos – centro de referência em saúde -, possuem inúmeros médicos especialistas aptos a prestarem os serviços, sendo certo que a competitividade do certame estaria a salvo”.

No que tange à recuperação judicial, defendeu não se tratar de exigência para fins de participação no certame, mas destinada “ao licitante vencedor, na fase de habilitação”, em conformidade com a Súmula nº 50 deste Tribunal.

1.5 O **Ministério Público de Contas** manifestou-se pela procedência da representação e pela pertinência da questão suscitada de ofício pela decisão liminar.

Destacou não existir, no caso, dificuldade ou impossibilidade na execução do objeto por licitantes sediadas em regiões mais distantes que a estipulada.

Ressalvou que, embora não se questione a necessidade de a Administração prezar pela qualidade e zelo no atendimento à população, sobretudo em contratação de serviços de saúde, destinados ao atendimento a crianças, a cláusula configura “tratamento não isonômico entre potenciais interessados”.

Ademais, anotou que a exigência de certidão negativa de recuperação judicial, para fins de habilitação econômico-financeira, carece de fundamento legal.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Severínia pretende a contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em pediatria para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 O cerne da representação em comento diz respeito à exigência de que a empresa esteja localizada a até 30 quilômetros do município.

Conforme ponderei por oportunidade da concessão da medida liminar, “estabelece o Termo de Referência³ que a execução do objeto dar-se-á por meio de atendimento presencial⁴ em Unidades de Saúde do Município⁵, não havendo “motivo para que se restrinja a localização da sede da licitante a

³ <https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/processfiles/db76362234794c21adfd2dd96a8edb44.pdf>

⁴ 2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Atendimento em 4 dias da semana totalizando 400 consultas mês, com 10 consultas plus com devida avaliação e suporte de dúvidas. Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas ao atendimento a pacientes, estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica e clínica. E eficácia das ações que visam o tratamento médico e a proteção da saúde individual e coletiva. Participar de programas, de treinamento, conhecer e informar o e-SUSP com a finalidade o registro de informações clínicas que serão integradas ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), além da captação de dados de produção referentes às Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (IMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (IMAP). O médico pediatra deve ser capaz de realizar atendimento específico às crianças e recém-nascidos, desde o nascimento até a adolescência, prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde, em serviços de atendimento ambulatorial e atenção domiciliar, além de executar atividades de cuidado paliativo.

⁵ 4-JUSTIFICATIVA

(...)

O serviço será prestado nas Unidades de atenção Primária UBS Raphael Cazarine, Avenida Salomão Galib Tanuri 797, Centro de Saúde III, Avenida Capitão Alípio de Almeida 233.

‘até 30 km do Município de Severínia’, pois basta que os profissionais de saúde estejam presentes nos locais e dias para os quais foram contratados”.

Ainda que possam ser louváveis as motivações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, entendo não serem elas aptas a validar a limitação geográfica imposta, mormente porque a maior parte não se justifica no âmbito do contrato que se pretende firmar.

Nesse sentido, por exemplo, infundada a tese de que apenas profissionais locais garantiriam vínculo com a população, manutenção do histórico clínico e confiabilidade no atendimento, ou de que sejam exclusivos detentores do conhecimento de doenças prevalentes e problemas de saúde específicos da comunidade local.

De igual forma, não me parece que a situação geográfica do município requeira dos profissionais adequação cultural e linguística para execução de suas atividades.

Além disso, a rapidez no atendimento é garantida pela carga horária definida no edital, assim como o procedimento licitatório assegura a obtenção do melhor preço pela Administração, a despeito dos custos operacionais das licitantes.

Sobre a matéria, bem destacou o MPC que “por configurar tratamento não isonômico entre potenciais interessados, imperioso que restrições da espécie, como fixação de distância máxima, sejam objetivamente fundamentadas em estudos técnicos que a justifiquem, sob pena de restrição indevida à competitividade do certame, em afronta ao disposto no art. 9º, inc. I, alíneas “a”, “b” e “c”, e no art. 11, inc. II, ambos da Lei 14.133/2021”.

Desta forma, os superficiais argumentos apresentados pela Representada não são aptos a justificar o discrímen empregado, o que impõe seja excluída a limitação imposta.

2.3 Outrossim, deve ser eliminada a exigência de plano de recuperação judicial eis que, nos termos dos mais recentes julgados deste Plenário, a exemplo do decidido no TC-018450.989.24-9⁶, ultrapassa o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

2.4 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda dar seguimento ao certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) deixar de impor limitação geográfica para localização da sede da empresa vencedora; e
- b) eliminar a exigência de plano de recuperação judicial dos requisitos de qualificação econômico-financeira.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO

⁶ Sessão Plenária de 06-11-2024. Relator Conselheiro. MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI,